Les warranties en droit des contrats

Droit anglais des contrats | Guide d’étude | Qualification, fin du contrat et réparation

Une *warranty* est une stipulation contractuelle obligatoire. Dans la classification du droit anglais, son inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts. Ce seul manquement ne donne pas à la partie lésée le droit de mettre fin au contrat en common law.

1. Trois catégories de stipulations

Condition. Son inexécution permet en principe à la partie lésée de choisir de mettre fin au contrat et de réclamer la réparation du préjudice indemnisable. Elle peut aussi maintenir le contrat. La décision d’y mettre fin produit en principe ses effets pour l’avenir.

Warranty. La stipulation est obligatoire. Son inexécution peut ouvrir droit à des dommages-intérêts et les parties restent tenues d’exécuter leurs autres obligations.

Innominate term. La partie lésée peut mettre fin au contrat si le manquement la prive de la quasi-totalité du bénéfice qu’elle devait en tirer.

2. Comment qualifier la stipulation en cause

Identifiez l’obligation et lisez le contrat dans son ensemble. Tenez compte de son objet, du contexte commercial et des clauses qui régissent la fin du contrat ou la régularisation du manquement. Le libellé est un indice. Dans *Schuler*, le terme *condition* ne suffisait pas à autoriser la fin immédiate du contrat pour chaque visite manquée.

3. Warranty comme désignation d’un engagement

Un vendeur peut assurer qu’une machine a été révisée ou promettre de la réparer pendant un an. Il faut déterminer la portée de l’engagement et les recours prévus. Son intitulé ne suffit pas à établir sa qualification technique. La distinction entre stipulation expresse et implicite concerne l’origine de l’obligation.

4. Un exemple tiré du droit de la vente

Lorsque l’article 53 du *Sale of Goods Act 1979* s’applique, le seul manquement à une *warranty* ne permet pas à l’acheteur de refuser les biens. Il peut demander des dommages-intérêts ou invoquer le manquement pour réduire le prix ou être dispensé de le payer. Les ventes aux consommateurs relèvent d’un régime distinct.

> Traitez séparément le droit de mettre fin au contrat et le montant de la réparation. La qualification aide à répondre à la première question. La seconde dépend de la preuve du préjudice et des règles qui encadrent sa réparation.

Deux artistes, deux décisions

1. Bettini v Gye et l’obligation de répétition

Bettini v Gye (1876) 1 QBD 183

Faits. L’engagement de Bettini couvrait environ quinze semaines d’opéras et de concerts. Il devait arriver à Londres au moins six jours avant le début de l’engagement, le 30 mars 1875, pour répéter. Malade, il n’est arrivé que le 28 mars. Gye a refusé de poursuivre l’engagement.

Motifs et décision. Le juge Blackburn a lu le contrat dans son ensemble. La réduction du temps de répétition pouvait affecter certains premiers spectacles, mais l’engagement comprenait de nombreuses autres représentations dans des cadres différents. L’arrivée anticipée était une obligation accessoire. Gye ne pouvait mettre fin au contrat pour ce seul motif. La question d’une éventuelle excuse excluant les dommages-intérêts est restée ouverte.

2. Poussard v Spiers and Pond et la première

Poussard v Spiers and Pond (1876) 1 QBD 410

Faits. Madame Poussard avait été engagée pour le premier rôle d’un nouvel opéra. La maladie l’a empêchée de chanter à la première et aux premières représentations. Pour lancer le spectacle, les producteurs devaient trouver une remplaçante, qui n’acceptait qu’un engagement pour toute la série.

Motifs et décision. Dans ces circonstances, la disponibilité de l’artiste pour les premières représentations était essentielle. Les producteurs pouvaient donc mettre fin à l’engagement. Pour le juge Blackburn, la maladie excusait l’inexécution, de sorte que cette absence ne leur donnait aucun droit à des dommages-intérêts.

> La différence tient au rôle de l’obligation dans chaque contrat. Dans *Bettini*, le retard aux répétitions touchait une partie d’un engagement long et diversifié. Dans *Poussard*, l’absence compromettait le lancement du spectacle et déterminait les conditions d’engagement d’une remplaçante.

Les arrêts anciens emploient l’expression *condition precedent*. En les lisant, posez la question que le juge devait trancher. L’autre partie était-elle encore tenue de poursuivre l’engagement ?

Dommages-intérêts et cas pratique

1. Du manquement au préjudice indemnisable

Les dommages-intérêts visent en principe à placer la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été exécuté. Identifiez le préjudice causé par le manquement, examinez s'il était raisonnablement prévisible lors de la conclusion et tenez compte des mesures raisonnables de limitation du dommage. Un manquement établi sans preuve de préjudice réel peut donner lieu à des dommages-intérêts symboliques.

2. Le chapeau violet

Une chanteuse s'engage à porter un chapeau violet lors de trois concerts. Au premier, elle chante l'intégralité du programme avec un chapeau noir. L'organisateur avait expliqué lors de la conclusion que la couleur importait pour les photos publicitaires. Il engage raisonnablement 180 livres pour refaire les clichés et souhaite annuler les concerts restants.

Qualification et fin du contrat. Sur ces faits, l'obligation vestimentaire relève probablement d'une *warranty*. L'organisateur a bénéficié du programme complet. Le contrat ne prévoit aucun droit exprès d'annulation pour un écart de costume. Annuler pour ce seul motif risquerait d'être injustifié.

Dommages-intérêts. Les 180 livres peuvent être indemnisables si l'organisateur prouve que le manquement a causé la dépense et que refaire les photos était une mesure raisonnable. L'usage publicitaire annoncé rend cette dépense prévisible. À défaut de préjudice prouvé, la réparation peut être symbolique.

Variante contractuelle. Une clause autorisant expressément l'annulation des concerts restants en cas de non-respect de la tenue convenue pourrait conférer un droit distinct. Vérifiez à quelles conditions elle s'applique et si une notification est nécessaire.

> Identifiez l'obligation, qualifiez la stipulation et déterminez le recours. Justifiez ensuite le montant réclamé. Indiquez quel changement pourrait modifier la solution.

Jurisprudence et textes

Bettini v Gye (1876) 1 QBD 183
Poussard v Spiers and Pond (1876) 1 QBD 410
Bunge Corporation v Tradax Export SA [1981] 1 WLR 711
L Schuler AG v Wickman Machine Tool Sales Ltd [1974] AC 235
Ruxley Electronics and Construction Ltd v Forsyth [1996] AC 344
Hadley v Baxendale (1854) 9 Exch 341
Sale of Goods Act 1979 s 53
Consumer Rights Act 2015 s 19